

1500663-92.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... já foi processado na adolescência por tráfico e ficou internado na Fundação Casa durante oito meses. Em relação aos fatos, confessou a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado, esclarecendo que estava sob efeito de drogas, álcool e sem dormir há alguns dias. Admitiu que entrou no posto e, sem sacar a faca, anunciou o roubo; no entanto, ao ser imobilizado, o frentista retirou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500663-92.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500663-92.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138743/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 25114463 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2138743 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO ROSA CAFALLONI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LEANDRO ROSA CAFALLONI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 17 horas e 46 minutos, na Avenida Brasil, 480, centro, nesta cidade e Comarca de Caçapava, teria subtraído, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, coisa alheia móvel, consistente em R\$ 100,00 em dinheiro, pertencente a empresa vítima Posto 7 estrelas.

A denúncia foi recebida em 30/05/2022 (fls. 47) e ratificado seu recebimento em 15/08/2022 (fls. 76/78).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 72) e apresentou resposta à acusação a fls. 70/71.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Finda a fase instrutória, a presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19), Auto de Entrega (fls. 20), Laudo Arma (fls. 50/52) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa do réu.

Em interrogatório judicial, LEANDRO ROSA CAFALLONI disse que tem 22 anos, é solteiro, tem um filho, possui o segundo grau incompleto, é marceneiro, estava empregado quando de sua prisão, já foi processado na adolescência por tráfico e ficou internado na Fundação Casa durante oito meses. Em relação aos fatos, confessou a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado, esclarecendo que estava sob efeito de drogas, álcool e sem dormir há alguns dias. Admitiu que entrou no posto e, sem sacar a faca, anunciou o roubo; no entanto, ao ser imobilizado, o frentista retirou sua faca e, logo em seguida, os policiais chegaram e efetuaram sua prisão. Chegou a pegar o dinheiro do frentista e a colocá-lo no bolso de sua blusa, mas foi segurado por trás enquanto saía do posto. Negou, todavia, ter se utilizado da faca durante o roubo. Disse que está muito arrependido e envergonhado do que fez.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunha de acusação.

Com efeito, a vítima ROMÁRIO BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO, em juízo, confirmou que, no dia, em um sábado, estava trabalhando no caixa do posto quando um indivíduo o abordou dando voz de assalto e dizendo que não queria matá-lo. O depoente deu-lhe o dinheiro que estava em sua mão e, em seguida, tal indivíduo o levou para dentro, exigindo mais dinheiro. No entanto, o declarante acabou rendendo tal indivíduo em um momento de distração. O indivíduo estava na posse de um cabo vermelho na cintura, aparentemente uma faca e subtraiu mais de R\$100,00 da empresa. Não conhecia o roubador e ele foi preso em flagrante pela polícia após ser rendido pelo declarante, por um colega de trabalho e por um cliente. Reconheceu o indivíduo na delegacia após o roubo, pois foi chamado para prestar esclarecimentos posteriormente, descrevendo-o como alto (em torno de 1,70m) e branco. O roubador deixou a faca na cintura. Procedido ao reconhecimento judicial, reconhece o indivíduo de número 1 no CDP de São José dos Campos, identificado como o réu LEANDRO, como sendo o autor do delito.

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo assume especial relevância, devendo ser valorizada e prestigiada, de comum e ordinário, por sua isenção, máxime quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407).

A corroborar, o agente militar DAURI PACÍFICO INÁCIO DE FARIA, sob o crivo do contraditório, disse que, no dia, estavam pela cidade de Caçapava fazendo patrulhamento com motos quando receberam a informação de um roubo em andamento no Posto 7 Estrelas. Dirigiram-se ao local, onde flagraram a vítima em luta corporal rendendo o réu, o qual, de imediato, admitiu que tentou roubar o posto com uma faca mas, ao tentar pegar mais dinheiro, acabou sendo rendido pelo ofendido. Encontraram

a faca, que havia caído da cintura do réu, mas ele admitiu que era dele. O dinheiro subtraído já havia sido recuperado por populares.

Cumprе ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço.

Pois bem!

Em que pese o esforço da combativa Defesa, a hipótese é de roubo consumado.

Com efeito, após subtrair R\$100,00 do Posto de Gasolina 7 Estrelas, mediante grave ameaça exercida verbalmente e com a posse ostensiva de uma faca na cintura, LEANDRO ROSA CAFALLONI levou a vítima ROMÁRIO até a loja de conveniência, local onde exigiu o dinheiro do cofre. Todavia, ao se distrair, o réu acabou sendo imobilizado pelo ofendido com a ajuda de terceiros que se encontravam no estabelecimento.

É importante ressaltar que a polícia militar foi acionada, compareceu ao local e recuperou o dinheiro subtraído, bem como a faca utilizada no crime, sendo certo que para isso o acusado não forneceu explicação convincente.

Não se olvide que o delito de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, tenha havido (ou não) a posse mansa e pacífica ou desviada da coisa. Portanto, ainda que o proprietário ou possuidor retome a coisa por si só ou por terceiro, como no caso presente, haverá a consumação do delito.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Se não bastasse, cumpre frisar que no caso em pauta não há razão para se duvidar do firme relato da vítima, secundado pelo agente militar DAURI PACÍFICO INÁCIO DE FARIA, que afirmou com segurança que o acusado admitiu a prática do roubo com o uso de uma faca.

Por isso, tendo o réu portado ostensivamente na cintura uma faca no momento da subtração, configurou-se a hipótese do roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal do acusado em relação aos fatos descritos na denúncia, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, não verifico elementos capazes de alterar a pena base, pois o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 97), sendo sua culpabilidade dentro dos limites esperados para os delitos em espécie, razão pela qual esta deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da confissão, deixo de diminuir as penas, pois é vedada nesta fase a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma branca (faca - CP, art. 157, §2º, VII), elevo a pena em 1/3 (um terço), resultando na reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Fixo o dia multa no mínimo legal, por inexistirem elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o semiaberto, nos termos do teor do artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal, tendo em vista que o réu é primário e não ostenta condenações criminais, investigações ou outras ações penais em curso, o que evidencia que os fatos narrados nos autos foi evento isolado em sua vida.

Ademais, o réu encontra-se preso preventivamente por período de tempo insuficiente para que faça jus à fixação de regime mais brando, conforme autoriza o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e artigo 112, III, da LEP (25%).

Considerando-se o montante da pena aplicada ao réu, bem como que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu LEANDRO ROSA CAFALLONI às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, alínea "b" e §3º), e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, ora reforçados com a presente condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o necessário, com urgência.

O réu deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa.

Não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

P.R.I.C.

Caçapava, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA